第6章　证券市场基础知识

6.1 证券市场概述

6.2 证券市场监管

6.2证券市场监管

- 监管目的
- 监管原则
- 监管内容
- 监管模式

一、证券市场监管目的

- 1998年，“国际证券监督管理委员会组织（IOSCO）将证券监管目标从1992年报告中的2个扩大为3个。

三个监管目标是：

- **（1）保护投资者；**
- **（2）保证市场的公平、效率和透明；**
- **（3）降低系统风险。**



一、证券市场监管目的

1、目的一：保护投资者

使投资者免受误导、操纵、欺诈、内幕交易、不公平交易和资产被滥用等行为的损害。

保护手段——信息披露、
发行审核与保荐、
交易监控

一、证券市场监管目的

2、目的二：保证市场的公平、效率和透明

- 保证交易**价格形成的公平性**。
- **发现、防止和惩罚操纵市场者**和其他导致市场交易不公平的行为。
- **推进市场的有效性**。监管者应当保证市场信息的即时公布、广泛传播和有效反映于市场价格中。

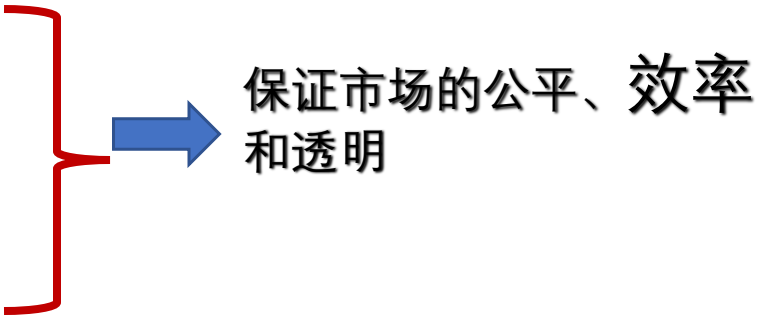
一、证券市场监管目的

3、目的三：降低系统风险

- 中介机构满足资本充足率和一定的运营条件以及其他谨慎要求；
- 要求投资者将风险承担限制在能力范围之内，并且监控过度的风险行为。

二、证券市场监管原则

- (1)依法管理原则
- (2)保护投资者利益原则
- (3)公开原则
- (4)公平原则
- (5)公正原则



- (6)政府监督和自律管理相结合原则。

六、证券市场监管内容

(1) 证券活动监管 → 对证券发行市场的监管
对证券交易市场的监管

(2) 信息披露监管

(3) 对参与者监管 → 对上市公司监管
对金融机构监管
对券商监管
对投资者监管
对自律组织的监管
。 。 。 。

三、证券市场监管内容

1、对证券发行市场的监管

- 监管内容：证券发行资格、发行条件、信息披露以及证券公司承销职责

（1）证券发行审核制度

- 审批制、核准制、注册制

（2）证券发行信息披露制度

- 要求：信息披露的全面性、资料的真实性、时间的时效性、空间的易得性、内容的易解性与形式的合法性。

（3）证券发行保荐制度

三、证券市场监管内容

2、对证券交易市场的监管

（1）上市公司信息持续性披露制度

- 定期报告
- 临时报告

（2）证券交易信息披露制度

- 一般交易信息披露制度
- 大宗交易信息披露制度

三、证券市场监管内容

3、对证券交易所的监管

- **（1）规定交易所设立的条件和审批程序**
- **（2）政府监管者对交易所规则的干预**
- **（3）对交易所惩戒行为的审查**
- **（4）政府主管机关对交易所的调查和处罚**

三、证券市场监管内容

4、对证券中介机构的监管

（1）对证券经营机构的监管

- 对证券商资格的监管
- 对证券商资金的监管
- 对证券商行为的监管
- 对证券商风险管理能力的监管

（2）对证券服务机构的监管

三、证券市场监管内容

对证券商监管

- **1、对券商资格的监管**
  - **取得券商资格的主要条件及限制**
  - **券商申请审批程序及必备文件**

三、证券市场监管内容

对证券商监管

2、对券商资金的监管

- 规定最低资本额
- 提取保证金
- 自营交易额

三、证券市场监管内容

对证券商监管

- 3、对券商行为的自律监管
- 对欺诈舞弊行为的监管
- 对券商的行为约束；
- 券商自律组织对券商违规行为的处罚；

四、证券市场监管模式

1、国家集中统一管理模式

- **以国家的行政管理为主，以自律管理为辅。**
- **由政府下设部门或直接隶属于立法机关的全国性证券管理机构对证券市场进行集中统一管理，同时辅之以证券交易所和证券商协会自律组织的自律性监管。**
- 以美国、日本、韩国、新加坡等国为代表



四、证券市场监管模式

- 美国：1934年《证券交易法》，设立了证券交易管理委员会（SEC），它直接隶属于国会，独立于政府，对全国的证券发行、证券交易、券商、投资公司等依法实施全面监管。

  日本：证券主管机关是大藏省，

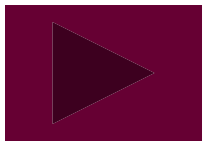
  具体执行职能则由隶属于大藏省的证券局、证券交易监视委员会和金融检查部行使。

四、证券市场监管模式

国家集中统一管理模式的优缺点

1、优点：

- ①能公平、公正、高效、严格地发挥其监管作用，并能协调全国各证券市场，防止出现过度投机的混乱局面；
- ②具有统一的证券法规，提高了证券市场监管的权威性；
- ③监管者地位超脱，更注重保护投资者的利益。
- **2、缺点**



四、证券市场监管模式

- **2、缺点**：
- ①证券法规的制定者和监管者超脱于市场，从而使市场监管可能**脱离实际，缺乏效率**；
- ②对市场发生的意外行为**反应较慢，可能处理不及时**。

四、证券市场监管模式

2、自律型管理模式

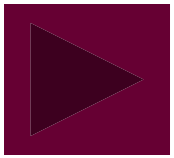
- 以证券交易所、证券交易商协会等自律管理组织的自律管理为主，而政府对证券市场的行政干预则相对较少。

•特点：

——没有专门的证券市场管理法律

——不设立全国性的证券管理机构

以英国、德国、意大利、荷兰等为代表



以英国为例

四、证券市场监管模式

- **优点：**
- ①能充分发挥市场的创新和竞争意识，有利于活跃市场；
- ②允许证券商参与制定证券市场监管规则，从而使市场监管更切合实际，制定的监管法规具有更大的灵活性，效率较高；
- ③自律组织对市场发生的违规行为能做出迅速而有效的反应。

四、证券市场监管模式

- **缺陷：**
- ①，对投资者利益往往没有提供充分的保障；
- ②由于没有立法作后盾，监管手段较软弱；
- ③由于没有统一的监管机构，易造成混乱。

四、证券市场监管模式

3、中间型监管模式

- 既强调立法管理，又强调自律管理
- 行政管理与自律管理相结合模式

——二级监管：中央政府和自律型机构；

——三级监管：中央政府、地方政府和自律型机构

五、我国证券监管模式

- 第一阶段:1992年以前，为多头分散监管时期。
- 第二阶段：1992年至1997年，设立专门的证券监管组织但主管机构和执行机构分离时期
- 第三阶段：1998年至今，国家集中统一监管体制时期。

五、我国证券监管模式

我国证券的三级监管体制

- **中国证监会**——代表国家对全国证券市场进行集中统一管理。
- **地方证管办和特派员办事处**——根据授权和职责进行监管。
- **证券交易所和证券商协会**——对证券商和证券市场进行自律性管理。

六、我国证券市场监管的法律法规体系

- 第一个层次：人大及其常委会发布的法律。
- 第二个层次：国务院制定并颁布的行政法规。
- 第三个层次：由证券监管部门和相关部门制定的规章及自律规则。
- 第四个层次：中国证监会和相关部门的内部文件。

六、我国证券市场监管的法律法规体系

我国关于证券方面的法律

1、《中华人民共和国证券法》

- **2、《中华人民共和国公司法》**
- **3、《中华人民共和国刑法》**
- **4、《中华人民共和国会计法》**
- **5　证券投资基金法**

六、我国证券市场监管的法律法规体系

我国证券市场违法违规行为的分类

- 1、证券欺诈行为
  - （1）内幕交易
  - （2）操纵市场
  - （3）欺诈客户
  - （4）虚假陈述。
- 2、其它违规行为